

○ คำสั่ง

(ด. ๒๑)



คำร้องที่ ๔๑๔/๒๕๖๒
คำสั่งที่ ๑๘๐/๒๕๖๓

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

ระหว่าง { บริษัท นากาโน คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินทีเรีย จำกัด ผู้ฟ้องคดี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ ๑
ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องเพิ่มเติมไว้พิจารณา)

ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๙๕๙/๒๕๖๒ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำสัญญาเลขที่ ๖๑๐๐๐๑๐๗/๔ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีทำงานปรับปรุงพื้นที่ทำงานอาคาร ๒ ชั้น ๖ สำนักงาน กทพ. จตุจักร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ อาคาร ๒ ชั้น ๖ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำนักงานจตุจักร แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นเงินจำนวน ๙,๒๘๒,๐๐๐ บาท โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวดๆ ดังนี้ งวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๑,๘๕๖,๔๐๐ บาท



/เมื่อผู้รับจ้าง...

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โดยผลงานแล้วเสร็จรวมสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของมูลค่างานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ งวดที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๒,๓๒๐,๕๐๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โดยผลงานแล้วเสร็จรวมสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ ของมูลค่างานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ และงวดสุดท้าย เป็นเงินจำนวน ๕,๑๐๕,๑๐๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในขณะที่ทำสัญญาผู้ฟ้องคดีได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๐๒๑๙๔๑๘๑๐๐๐๓๕๐ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงินจำนวน ๔๖๔,๑๐๐ บาท มามอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ภายหลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้เข้าดำเนินการตามสัญญา มาโดยตลอด จนกระทั่งได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของสงวนสิทธิ์คำปรับและขยายเวลาก่อสร้าง เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ยอมส่งมอบพื้นที่ทำงานให้ผู้ฟ้องคดี และมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ขอสงวนสิทธิ์คำปรับและขยายเวลาก่อสร้างออกไปอีก ๘๐ วัน เนื่องจากผู้ฟ้องคดีต้องเสียเวลาในการขออนุมัติอุปกรณ์ก่อสร้างจำนวน ๒๗ รายการ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับมีหนังสือ ที่ บอ.๒/๑๔๘๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานในการประชุมเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี และมีหนังสือ ที่ บอ.๒/๑๔๙๙ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งสิทธิการเรียกคำปรับ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ส่งมอบงานตามกำหนดของสัญญาหรือข้อตกลง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ อุทธรณ์ต่อประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ บอ.๒/๑๖๔๐ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ไม่สามารถอนุญาตขยายระยะเวลาตามสัญญาได้ และให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการให้แล้วเสร็จและส่งมอบงานโดยด่วน หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ กบอ./๒๘ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งว่า อัตราคำปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิบอกเลิกสัญญา เว้นแต่คู่สัญญาจะยินยอมเสียคำปรับให้แก่



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น จึงขอให้ผู้ฟ้องคดีทำหนังสือแจ้งขอผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ต่อมาผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผ่านผู้ควบคุมงาน) ขอสงวนสิทธิ์ค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุมัติ เกิดปัญหาสินค้าขาดตลาดอันเป็นเหตุสุดวิสัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือ ที่ กบอ/๑๑๖ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ยืนยันกับผู้ฟ้องคดีว่าไม่สามารถอนุมัติให้ขยายระยะเวลาตามสัญญาได้ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีได้บอกเลิกสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยด่วนที่สุด เนื่องจากนับถึงปัจจุบัน (วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒) สัญญาสิ้นสุดลงเป็นเวลา ๑๒๑ วัน คิดเป็นค่าปรับ จำนวน ๑,๑๒๓,๑๒๒ บาท หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ขอส่งมอบงานงวดที่ ๓ ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ กบอ/๑๙๙ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ แจ้งสงวนสิทธิ์การปรับตามสัญญา และแจ้งจำนวนค่าปรับจนถึงวันส่งมอบงาน (วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒) เป็นเงิน ๑,๓๙๒,๓๐๐ บาท ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ แต่เนื่องจากเครื่องปรับอากาศแขวนใต้ฝ้า ไม่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ ซึ่งไม่ตรงตามข้อกำหนดของงาน ซึ่งเป็นเหตุเกิดจากความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เอง มิใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงยังไม่สามารถตรวจรับงานได้ จนกระทั่งได้มีการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดงาน ข้อ ๙.๓.๑.๒ จากเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดไม่เกิน ๓๖,๐๐๐ btu/hr ต้องมีฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดไม่เกิน ๓๖,๐๐๐ btu/hr ต้องมีฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ ยกเว้นกรณีเครื่องปรับอากาศที่มีอุปกรณ์ระบายความร้อนเป็นแบบเป่าลมขึ้นบนไม่ต้องมีฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงได้มีมติตรวจรับงานงวดสุดท้ายของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ และปรับผู้ฟ้องคดีไปเป็นเงินจำนวน ๑,๓๙๒,๓๐๐ บาท โดยเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด ๑๕๐ วัน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ผิดสัญญา และการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในหมวดที่ ๑ ส่วนที่ ๓ ซึ่งได้แก่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน



/การที่...

การที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานใช้อำนาจพิจารณาเรื่องดังกล่าวทั้งหมดโดยไม่มีอำนาจ ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๑,๓๙๒,๓๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับจากวันฟ้องคดี จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะคืนเงินค่าปรับแก่ผู้ฟ้องคดี

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าเสียหายเป็นเงินวันละ ๙,๒๘๐ บาท นับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะคืนเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี

๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชำระเงินค่าธรรมเนียมศาล และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินคดีแก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไว้พิจารณา เนื่องจากเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเพียงผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ใช่คู่สัญญาที่จะกระทำการได้อันเป็นการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อศาล ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒

ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ขอเปลี่ยนผู้ถูกฟ้องคดีบางราย จากผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แทน

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อปรากฏว่า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์ขอเปลี่ยนมาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แทนผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เดิมเป็นเพียงผู้ได้รับแต่งตั้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นเพียงผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



/เช่นเดียวกับ...

เช่นเดียวกับผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เดิม มิใช่คู่สัญญากับผู้ฟ้องคดีที่จะกระทำการใดอันเป็นการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา

ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องเพิ่มเติมไว้พิจารณา ความว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เดิม มิใช่คู่สัญญากับผู้ฟ้องคดีที่จะกระทำการใดอันเป็นการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีจึงขอเปลี่ยนเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แทนผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ขอศาลได้โปรดอนุญาต

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติว่า ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอื่นใดที่อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหาย หรือยุติข้อโต้แย้งนั้น ต้องมีคำบังคับตามที่กำหนดในมาตรา ๗๒ ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ข้อเท็จจริงปรากฏตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๑๐๐๐๐๑๐๗๔ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระบุว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ว่าจ้างเท่านั้นที่เป็นคู่สัญญากับผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์ฟ้องเพิ่มเติมเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แทนผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนั้น เป็นเพียงผู้ได้รับแต่งตั้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงมิใช่คู่สัญญากับผู้ฟ้องคดีที่จะกระทำการใดอันเป็นการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี



/ตามสัญญาได้...

ตามสัญญาได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

นายวรารุช ศิริยุทธวัฒนา
รองประธานศาลปกครองสูงสุด

๐๘/๖

ตุลาการเจ้าของสำนวนและ
ตุลาการหัวหน้าคณะ

นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ

ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นในศาลปกครองสูงสุด

นายสุชาติ มงคลเลิศพล

ประธานแผนกคดีบริหารราชการแผ่นดินในศาลปกครองสูงสุด

นายพรชัย มนัสศิริเพ็ญ

ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุด

นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์

ประธานแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสูงสุด

